

公證
認可

法務法人 乙支

서울 서초구 서초대로 266 (서초동) 한승아스트라빌딩 11층 전화 2055-1919 팩스 2055-1414

시행일자 : 2026. 9. 23.

수 신 : 권선113-6구역주택재개발정비사업조합 종교용지 관련 임시이사회

참 조 : 광근배 이사님

발 신 : 법무법인 을지

제 목 : 종전자산과 관리처분, 임원선임등에 관한 적법성 검토 법률의견서

1. 귀 이사회의 발전을 기원합니다.
2. 귀 이사회에서 법률검토를 의뢰하신 사항에 관하여 법률의견서를 별지와 같이 첨부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
3. 본 의견서는 귀 이사회가 제시한 사실관계, 업무관계자 진술 등에 근거하여 작성되었는바 귀 이사회 이외에 제3자가 이용함으로써 발생할 수 있는 손해 및 의견서의 내용에 대해서는 면책됨을 알려드립니다.
4. 의견서 확인 후 질의 사항이 있으시면, 언제라도 연락을 주시기 바랍니다.

2026. 9. 23.

법무법인 을지

담당변호사 박 종 국

담당변호사 홍 석 진

담당변호사 진 청 아



별 지

검 토 의 건 서

I. 질의의 배경

- 2012.경(일자불상) 중부감리교회와 조합 대토 협약 체결(최초)
- 2013. 5. 10. 총회에서 종교부지내 중부감리교회 협약 승인
- 2014. 9. 5. 재단법인기독교대한감리회유지재단과 조합 협약 체결(2차)
- 2017. 1. 25. 사업시행계획변경인가(수원시 고시 제2017-018호)
조합원 분양공고(분양신청기간 2017. 2. 1. ~ 2017. 3. 7.)
- 2017. 3. 8. 조합원 분양신청 연장공고(분양신청기간 2017. 3. 8. ~ 2017. 3. 20.)
- 2018. 6. 8. 최초 관리처분계획인가(수원시 고시 제2018-173호)
- 2018. 11. 2. 대의원회에서 3차 협약에 대한 협약서 변경 승인
- 2018. 11. 12. 재단법인기독교대한감리회유지재단과 조합 협약 체결(3차)
- 2021. 10. 7. 임시총회에서 고충현 이사 당선(중부감리교회 피선거권 위임)
- 2024. 12. 2. 임시총회에서 고충현 조합장 당선
- 2026. 8. 18. 신축아파트 부분준공, 입주 개시
- 2026. 12.경 준공 및 이전고시 예정

II. 질의의 요지

귀 조합과 대토협약을 체결한 재단법인 기독교대한감리회유지재단(이하 '중부감리

교회')는 조합원 분양신청을 하지 않았는 바, ① 중부감리교회의 법적 지위 및 대리인의 조합 임원 자격 존부, ② 중부감리교회 소유 종전 부지 및 지상건물의 종전 자산 편입의 적법성, ③ 관련 하자 치유 방안 등에 대하여 질의하셨습니다.

Ⅲ. 검토 의견

1. 관련 규정

■ 「도시 및 주거환경정비법」

제39조(조합원의 자격 등)

① 제25조에 따른 정비사업의 조합원(사업시행자가 신탁업자인 경우에는 위탁자를 말하며, 사업시행자가 토지주택공사등인 경우에는 제72조에 따른 분양신청을 할 수 있는 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 토지등소유자(재건축사업의 경우에는 재건축사업에 동의한 자만 해당한다)로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 여러 명을 대표하는 1명을 조합원으로 본다. (단서 생략)

제41조(조합의 임원) ① 조합은 조합원으로서 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속토지를 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 소유한 자[하나의 건축물 또는 토지의 소유권을 다른 사람과 공유한 경우에는 가장 많은 지분을 소유(2인 이상의 공유자가 가장 많은 지분을 소유한 경우를 포함한다)한 경우로 한정한다] 중 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 갖춘 조합장 1명과 이사, 감사를 임원으로 둔다. 이 경우 조합장은 선임일부터 제74조제1항에 따른 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말한다. 이하 이 조 및 제43조에서 같다)하여야 한다.

1. 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지를 5년 이상 소유할 것
2. 정비구역에서 거주하고 있는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역에서 1년 이상 거주할 것
3. 삭제 <2019. 4. 23.>

⑤ 조합임원의 선출방법 등은 정관으로 정한다. 다만, 시장·군수등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 시·도조례로 정하는 바에 따라 변호사·회계사·기술사 등으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자를 전문조합관리인으로 선정하여

조합임원의 업무를 대행하게 할 수 있다.

1. 조합임원이 사임, 해임, 임기만료, 그 밖에 불가피한 사유 등으로 직무를 수행할 수 없는 때부터 6개월 이상 선임되지 아니한 경우
 2. 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의로 전문조합관리인의 선정을 요청하는 경우
- ⑥ 제5항에 따른 전문조합관리인의 선정절차, 업무집행 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제43조(조합임원 등의 결격사유 및 해임) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 조합임원 또는 전문조합관리인이 될 수 없다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
5. 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 10년이 지나지 아니한 자
6. 제35조에 따른 조합설립 인가권자에 해당하는 지방자치단체의 장, 지방의회의원 또는 그 배우자·직계존속·직계비속

② 조합임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연 퇴임한다.

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 밝혀진 경우

2. 조합임원이 제41조 제1항에 따른 자격요건을 갖추지 못한 경우

③ 제2항에 따라 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

제45조(총회의 의결) ① 다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

10. 제74조에 따른 관리처분계획의 수립 및 변경(제74조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 경미한 변경은 제외한다)

⑤ 조합원은 서면으로 의결권을 행사하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 서면으로 의결권을 행사하는 경우에는 정족수를 산정할 때에 출석한 것으로 본다.

1. 조합원이 권한을 행사할 수 없어 배우자, 직계존비속 또는 형제자매 중에서 성년자를 대리인으로 정하여 위임장을 제출하는 경우
2. 해외에 거주하는 조합원이 대리인을 지정하는 경우
3. 법인인 토지등소유자가 대리인을 지정하는 경우. 이 경우 법인의 대리인은 조합원 또는 대의원으로 선임될 수 있다.

제72조(분양공고 및 분양신청) ① 사업시행자는 제50조제9항에 따른 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 90일(대통령령으로 정하는 경우에는 1회에 한정하여 30일의 범위에서 연장할 수 있다) 이내에 다음 각 호의 사항을 토지등소유자에게 통지하고,

분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다. 다만, 토지등소유자 1인이 시행하는 재개발사업의 경우에는 그러하지 아니하다.

(각호생략)

- ② 제1항제3호에 따른 분양신청기간은 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 제74조제1항에 따른 관리처분계획의 수립에 지장이 없다고 판단하는 경우에는 분양신청기간을 20일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.
- ③ 대지 또는 건축물에 대한 분양을 받으려는 토지등소유자는 제2항에 따른 분양신청기간에 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.

제73조(분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치) ① 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음 각 호에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다.

- 1. 분양신청을 하지 아니한 자
 - 2. 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
 - 3. 제72조제6항 본문에 따라 분양신청을 할 수 없는 자
 - 4. 제74조에 따라 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하면 그 기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.

■ 조합 정관

제9조(조합원의자격등)

- ① 조합원은 사업시행구역 안의 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자(이하 “토지 등 소유자”라한다)로 한다.

제10조(조합원의 권리·의무)

- ① 조합원은 다음 각호의 권리와 의무를 갖는다.
- 3. 임원의 선임권 및 피선임권
- ② 조합원의 권한은 평등하며 권한의 대리행사는 원칙적으로 인정하지 아니하되, 다음 각호에 해당하는 경우에는 권한을 대리할 수 있다. 이 경우 조합원의 자격은 변동되지 아니한다.
- 1. 조합원이 권한을 행사할 수 없어 배우자·직계존비속·형제자매 중에서 성년자를 대리인으로 정하여 위임장을 제출하는 경우
- 2. 해외거주자가 인감증명서 또는 서명인증서를 첨부하여 대리인을 지정한경우. 단,

외국인이면 출입국관리법 제88조에 따라 외국인등록사실증명서를 첨부하여 대리인을 지정하여야 한다.

제11조(조합원 자격의 상실)

① 조합원이 건축물의 소유권이나 입주자로 선정된 지위등을 양도하였을 때에는 조합원의 자격을 즉시 잃는다.

② 제44조 제1항의 분양신청기한 내에 분양신청을 아니 한 자는 조합원 자격이 상실된다.

제15조(임원)

② 조합 임원은 조합원 과반수 출석과 서면결의서를 포함한 투표자 중 조합장은 최다 득표자를, 감사와이사는 입후보자 중 다득표순으로 다음 각호의 1에 해당하는 자 중 총회에서 선임한다. 이 경우 조합장은 선임일로부터 법 제74조 제1항에 따른 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에 거주하여야 하고 임기 중 공석이 된 경우에는 조합원 중에서 대의원회가 이를 보궐선임한다. (단, 조합장은 총회에서 보궐선임한다.)

1. 정비구역에서 거주(영업하는 자의 경우 영업을 말한다)하는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역내 거주 기간이 1년 이상일 것

2. 정비구역에 있는 건축물 또는 토지를 5년 이상 소유하고 있을 것

④ 제2항 단서의 규정에 따라 보궐선임 된 임원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

제16조(임원의 직무등)

⑥ 조합장이 유고등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 때는 이사회에서 선출된 자가 그 직무를 대행한다. 이 경우 이사회 소집은 상근이사 또는 이사중 최연장자가 할 수 있으며, 최연장자가 회의 소집 포기를 서면으로 한때에는 그다음 순위 연장자가 직권으로 소집할 수 있다.

제17조(임원의 결격사유 및 자격상실 등)

① 다음 각호의 자는 조합의 임원에 선임 될 수 없다. 아래에서 형의 선고는 확정판결을 말한다.

7. 현금청산대상자

② 임원이 제1항 각호의 1에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 판명되거나 선임 당시에 제15조 제2항에 해당하지 않는 것으로 판명된 경우 **당연히 퇴임한다.**

③ 제2항의 규정에 따라 퇴직시킨 임원이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

제18조(임원의 해임 등)

- ① 임원이 직무유기 및 태만 또는 관계 법령 및 이 정관에 위반하여 조합에 부당한 손실을 초래한 경우에는 해임할 수 있다. 이 경우 사전에 해당 임원에 대해 청문 등 해명할 기회를 주어야 하며, 청문 등 해명할 기회를 주었음에도 이에 응하지 아니한 경우에는 해명할 기회를 준 것으로 본다. 다만, 제17조 제2항의 규정에 따라 당연히 퇴임한 임원에 대해서는 해임 절차 없이 그 사유가 발생한 날로부터 그 자격을 잃는다.
- ② 임원이 스스로 사임하거나 제1항의 규정에 따라 해임되는 경우에는 바로 새로운 임원을 선출하여야 한다. 이 경우 새로 선임된 임원의 자격은 시장의 조합설립변경인가 및 법인의 임원변경등기를 하여야 대외적으로 효력이 발생한다.
- ③ 임원의 해임은 제20조 제4항에 의하여 소집된 총회 또는 조합원 10분의 1 이상의 발의로 소집된 총회에서 조합원 과반수 출석과 출석조합원 과반수 이상의 동의를 얻어 해임할 수 있다. 조합원 10분의1 이상의 발의로 직접 소집된 총회의 경우에는 발의자 대표로 선출된 자가 해임총회의 소집 및 진행에 있어 조합장의 권한을 대행한다.
- ④ 제2항의 규정에 따라 사임하거나 해임되는 임원이 새로운 임원이 선임, 취임할 때까지 직무를 수행하는 것이 적합하지 아니하다고 인정될 때에는 대의원회의 의결에 따라 그의 직무수행을 정지하고 이사회에서 선출된 자가 그 직무를 대행한다. 다만, 조합장이 사임하거나 해임되는 경우에는 제16조 제6항에 따라 직무를 수행할 자를 임시로 선임할 수 있다.

제20조(총회의 설치)

- ④ 임시총회는 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에 개최한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 조합장은 해당일로부터 2월 이내에 총회를 개최하여야 한다.
 1. 조합원 5분의 1 이상이 총회의 목적 사항을 제시하여 청구하는 때
 2. 대의원 3분의 2 이상으로부터 개최요구가 있는 때
- ⑤ 제4항의 각호의 규정에 따른 청구 또는 요구가 있는 경우로서 조합장이 2월 이내에 정당한 이유 없이 총회를 소집하지 아니하는 때에는 감사가 바로 총회를 소집하여야 하며, 감사가 소집하지 아니하는 때에는 제4항 각호의 규정에 따라 소집을 청구한 자의 대표가 시장의 승인을 얻어 이를 소집한다.

제44조(분양신청 등)

- ④ 조합은 조합원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 해당하게 된 날부터 150일 이내에 건축물 또는 그 밖의 권리에 대하여 현금으로 청산한다. 그 금액은 시장이 추천하는 감정평가업자 2 이상이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다.
 1. 분양신청을 하지 아니한 자
 2. 분양신청을 철회한 자
 3. 인가된 관리처분계획에 의하여 분양대상에서 제외된 자
 4. 나대지(과소 필지) 면적이 16㎡ 미만인 자

제47조의 2 (조합원 분담금 추산액 산출 등)

- ① 조합원의 권리가액 산정은 조합원 개인별 종전토지 및 건축물의 감정평가액에 비례율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.
- ② 제1항의 비례율이란 정비사업으로 예상되는 총수입금(총수입-총지출)을 분양대상 토지 등 소유자 전체의 종전자산 총평가액으로 나눈 수치에 100을 곱한 비율을 말한다.(사업수익률)

2. 질의에 대한 답변

가. 중부감리교회의 법적 지위 및 대리인의 조합 임원 자격 존부

(1) 조합원 지위의 취득과 상실

도시정비법은 재개발사업의 경우 강제가입제를 채택하여, 사업구역 내 토지, 건물 등을 소유하고 있는 토지등소유자는 조합설립인가시점에 조합원 지위를 얻습니다(도시정비법 제39조 제1항 본문, 제2조 제9호). 중부감리교회는 귀 조합의 사업시행구역 내인 경기도 수원시 권선구 세류동 817-100 대 362㎡ 및 그 지상 건물(이하 '교회 종전자산')의 소유자로서 토지등소유자로 조합원 지위에 있었으나, 후발적으로 지위를 상실하였는지가 문제됩니다.

중부감리교회는 귀 조합과의 사이에 2012.경(최초), 2014. 9. 5.(2차), 2018. 11. 12.(3차) 세 차례에 걸쳐 대토 협약을 체결하였고, 그 내용은 귀 조합이 교회 종전자산을 출자받는 조건으로 교회에 사업시행계획인가 도면 기준 어린이공원 내 부지 330㎡(100평), 100평 규모 신축 공사(최초) 내지 공사비(2차

_347,900,000원, 3차_423,935,000원), 이주기간 내 대체 목회 장소 등 제공하는 것이었습니다(이하 '이 사건 대토협약').

한편, 2017. 1. 25.부터 2017. 3. 7.까지의 1차 조합원 분양기간 및 2017. 3. 8.부터 2017. 3. 20.까지의 연장 분양신청기간 동안에도 중부감리교회는 분양신청을 하지 않았습니다.

이 사건 분양신청기간 당시 적용되던 구 도시정비법(법률 제13782호, 2016. 9. 1. 시행된 것; 이하 '구 도시정비법') 제46조 제2항은 “대지 또는 건축물에 대한 분양을 받고자 하는 토지등소유자는 제1항의 규정에 의한 분양신청기간 이내에 대통령령이 정하는 방법 및 절차에 의하여 사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.”고 규정하고, 제47조 제1항은 “사업시행자는 분양신청을 하지 아니한 자, 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자 또는 제48조에 따라 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자에 대해서는 관리처분계획 인가를 받은 날의 다음 날로부터 90일 이내에 대통령령으로 정하는 절차에 따라 토지·건축물 또는 그밖의 권리에 대하여 현금으로 청산하여야 한다.”고 규정하고 있는바, 이와 같은 구조는 현행 도시정비법 제72조 제3항, 제73조에서 그대로 유지되고 있습니다. 따라서 조합원은 조합이 공고한 분양신청기간 내에 분양신청을 하여야 하고, 이를 하지 아니한 자는 현금청산대상자에 해당하게 됩니다.

귀 조합의 정관 제44조 제4항도 같은취지에서 각 사유에 해당하게 된 날로부

터 150일 이내에 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대하여 현금으로 청산하도록 규정하고 있습니다. 더불어 정관 제11조 제2항에서는 명시적으로 제44조 제1항의 분양신청기한 내에 분양신청을 아니 한 자는 조합원 자격이 상실된다고 규정하고 있습니다.

이와 관련하여, 대법원은 “주택재개발정비사업조합의 조합원이 분양신청절차에서 분양신청을 하지 않으면 분양신청기간 종료일 다음 날에 현금청산대상자가 되고 조합원의 지위를 상실한다”고 반복하여 판시하고 있습니다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2008다91364 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2009다81203 판결, 대법원 2021. 2. 10. 선고 2020두48031 판결 등 참조).

따라서 중부감리교회는 분양신청을 하지 아니함으로써 분양신청기간 종료일 다음 날인 2017. 3. 21. 조합원으로서의 지위를 상실하고 현금청산대상자가 되었다고 할 것입니다.

(2) 이 사건 대토협약이 분양신청을 대체할 수 있는지

종교재단의 경우 일반적인 현금청산과 동일하게 볼 수 없고, 관리처분계획에서 중부감리교회를 현금청산대상자로 분류하고 있지 않은 반면, 교회에 공급될 종교용지는 도면에 포함하고 있다는 점 등을 이유로 조합원 유사 지위를 가진다는 주장이 있을 수 있습니다.

그러나 기본적으로 도시정비법은 종교시설 소유자를 주택이나 상가 소유자와

달리 특별히 취급하도록 규정하고 있지 않고, 종교시설 및 종교부지의 배분에 관하여도 별도로 규정하고 있지 않기 때문에 종교재단만 도시정비법상 현금청산의 법리가 다르게 적용되어야 한다고 볼 법적 근거가 없다고 사료됩니다.

따라서 다수의 하급심 판결에서는 대토합의를 체결하였거나 대토합의에 관한 협의를 진행중이었던 경우에도, 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 이상 현금청산대상자로 판단하고 있습니다(서울행정법원 2021. 12. 7. 선고 2019구합83229 판결, 서울행정법원 2020. 1. 10. 선고 2017구합87463 판결, 서울고등법원 2021. 10. 14. 선고 2020나2016776 판결 등 다수).

법원은 '대토'를 분양받을 권리와 구분되는 별개의 보상방법으로 보고 있습니다. 서울행정법원은 "이 사건 관리처분계획 제12조 '건축시설 등 수입 추산액' 제6항은 사업구역 내 확보된 종교용지는 기존 종교시설에게 대토하기로 한다고 정하고 있고, 여기서 '대토'는 현금청산대상자에게 현금보상을 대신하여 토지를 지급하는 것을 말하는 바, 공동주택 등을 분양받을 권리와 구분된다"고 판시하였습니다(서울행정법원 2025. 3. 21. 선고 2023구합85772 판결 참조).

주목할 점은, 위 판결의 사안에서는 관리처분계획에 "사업구역 내 확보된 종교용지는 기존 종교시설에게 대토하기로 한다"는 명문의 규정이 있었음에도 법원이 이를 분양과 구분되는 보상방법으로 판단하였다는 것입니다. 후술하는 바와 같이 이 사건 관리처분계획에는 대토에 관한 아무런 정함조차 없으므로,

이 사건에서는 더욱 그와 같이 볼 수밖에 없습니다.

나아가 특히 이 사건과 유사한 사안에서 법원은 분양신청서를 제출하지 않은 종교단체에 대하여, ▲ 구 도시정비법 제47조 제1호(현행 제73조와 같은취지), 조합 정관 규정 내용에 의하면 분양신청을 하지 않으면 현금청산대상자가 되어 조합원의 지위를 상실하고, ▲ 조합 역시 종교단체가 현금청산대상자임을 전제로 현금청산관계에 기하여 대토합의서를 작성하여 총회에서 의결을 받았으며, ▲ 관리처분계획상 종교단체 소유 종전 부동산에 대하여 '분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액과 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세'가 작성되어 있다고 하더라도, 조합이 대토하면서도 분양으로 처분한 업무처리 방식에서 기인한 문제일 뿐, 사실상 조합원임을 전제로 획지를 분양하였다고 보지 아니하고, 가사 분양할 의사로 업무를 처리하였다고 하더라도 이미 확정적으로 조합원의 지위를 상실한 종교단체가 그로 인하여 다시 조합원의 지위를 취득하게 되는 것이라고 볼 수도 없다고 판단하였습니다(수원지방법원 안산지원 2022. 7. 14. 선고 2021가합11616 판결 참조).

행정심판 단계에서도 같은 취지의 판단이 있습니다. 조합이 종교시설 소유자들과 '1:1 대토', '건축비 보상'을 내용으로 하는 합의를 체결하였으나 분양공고 및 분양신청 절차를 거쳐 대토 등 보상을 진행한 사실이 없는 경우, 그 종교시설 소유자들은 "분양대상에서 제외된 자에 해당할 뿐 도시정비법 제89조 제1항에서 정한 '대지 또는 건축물을 분양받은 자'에 해당한다고 볼 수 없다"고 하여 청산금 부과처분을 다투는 청구를 받아들인 사례입니다(서울특별시 행정심

판례 2018-1255, 2019. 2. 25. 재결. 귀 이사회에서 제공한 태일회계법인 검토보고서 21면에서 재인용).

(3) 관리처분계획의 기재가 갖는 의미

오히려 이 사건 관리처분계획 자체가 분양신청을 하지 않은 자를 조합원에서 제외한다는 점을 명문으로 밝히고 있습니다. 즉 관리처분계획 제10조(분양포기자 및 현금청산자에 대한 조치)는 “조합원 중 분양신청을 아니한 자와 분양신청을 철회한 자, 관리처분계획에 의하여 분양대상에서 제외된 자에 대하여는 법 제73조의 규정 등에 의거 현금청산 하되 …”라고 정하면서, 말미에 괄호로 “(대법원 판결에 따라 분양신청을 하지 않은 경우 조합원에서 제외됨)”이라고 명시하고 있습니다. 이는 2026. 4. 4. 변경계획에서도 “변경없음”으로 그대로 유지되었습니다.

또한 관리처분계획 제2조는 시행면적 126,336㎡ 중 분양대지를 94,550㎡(공동주택 및 상가)로 정하고, 종교용지 4,953㎡는 도로·주차장·공공공지·공원·녹지와 함께 ‘정비기반시설 및 기타용지’ 31,786㎡ 항목에 편성하고 있습니다. 즉 종교용지는 애초에 분양예정 대지에 포함되어 있지 않습니다.

이 사건 관리처분계획에서 중부감리교회를 현금청산대상자로 명시적으로 분류하고 있지 않은 것은 사실이나, 관리처분계획 자체에 권리창설적 효과가 있지 아니한 점은 별론으로 하더라도, ▲ 현행 관리처분계획에는 도면상 종교용지

부지가 표시되어 있을 뿐 중부감리교회에 대한 대토 원칙이나 그 처분조건 등에 관한 명시적인 정함이 없고(2026. 4. 4. 변경계획서 전문에 '대토'라는 표현 자체가 등장하지 않습니다), ▲ '분양예정 대지 및 건축시설의 면적' 부분에는 공동주택인 아파트와 근린생활시설만이 분양예정 대상으로 되어 있는 점을 고려하면, 이 사건 관리처분계획이 중부감리교회를 확정적으로 조합원으로 분류하고 있다고 보기는 어렵습니다.

이와 같이 도시정비법령 및 정관 규정, 유사사안에 대한 법원의 판단, 관리처분계획 기재 내용 등을 종합적으로 검토한 결과, 중부감리교회는 분양신청을 하지 않음으로서, 확정적으로 조합원의 지위를 상실하였다고 할 것입니다.

(4) 중부감리교회 대리인의 조합 임원 자격 존부

법인인 토지등소유자가 대리인을 지정하는 경우, 법인의 대리인은 조합임원으로 선임될 수 있습니다(도시정비법 제45조 제5항 제3호). 그러나 위 조항은 그 문언상 '법인인 토지등소유자', 즉 조합원인 법인을 전제로 한 규정입니다. 조합 임원은 "조합원으로서 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지를 소유한 자" 중에서 선임되어야 하므로(도시정비법 제41조 제1항), 위임인인 법인이 조합원 지위를 상실한 이후에는 그 대리인에게 피선거권이 인정될 여지가 없습니다.

도시정비법 제43조는 조합임원이 제41조의 제1항에서 정하는 자격요건(조합원으로서 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지를 소유한 자 중 5년이상 소유 혹

은 직전 3년동안 1년이상 거주요건)을 갖추지 못한 경우에는 **당연 퇴임한다**고 정하고 있고(도시정비법 제43조 제2항 제2호1), 귀 조합 정관 제17조는 현금청산대상자를 임원의 결격 내지 자격상실사유로 정하면서(정관 제17조 제1항 제7호), 위 법과 같은 취지로 임원이 제1항 각호의 1에 해당하게 되거나 **선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 판명된 경우 당연히 퇴임한다**고 규정하고 있습니다(정관 제17조 제2항).

앞서 본 바와 같이 중부감리교회는 2017. 3. 21. 조합원 지위를 상실하였으므로, **그 대리인인 고충현이 2024. 12. 2. 조합장으로 당선된 시점에는 이미 위임인의 조합원 지위가 존재하지 않았습니다.** 따라서 **선임총회 당시 적용되던 선거관리규정과 후보자격 심사의 경과, 대리인 지정 위임장의 범위 등 구체적인 사정을 살펴보아야 하겠지, 다른 특별한 사정이 없는 한 기본적으로 위 선임에는 피선거권 흠결의 하자가 있다고 할 수 있습니다.** 나아가 정관 제17조 제2항 및 도시정비법 제43조 제2항 제2호에 따른 **당연퇴임 사유가 발생한 것**으로 판단될 가능성이 큼니다.

나. 중부감리교회의 소유 종전 부지 및 지상건물의 종전 자산 편입의 적법성

귀 이사회에서 제공한 태일회계법인 검토보고서(2026. 6. 30.자 조합의 비례율 산정 시 종교시설의 종전자산 포함 타당성 검토보고서)와 이 사건 관리처분계

1) 제43조 제2항 제1호는 '제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 밝혀진 경우'라고 정하는 반면, 제2호는 '조합임원이 제41조 제1항에 따른 자격요건을 갖추지 못한 경우'라고만 규정하여 임원선임 당시부터 조합원 지위가 없어 임원 자격이 없었던 경우에도 제43조 제2항 제2호가 적용될지 여부가 문언상 다소 불분명한 부분이 있으나, 규정 취지나 하급심 판례의 경향상 선임 당시부터 자격요건을 갖추지 못한 경우에도 당연퇴임규정이 적용될 것으로 사료됩니다.

획을 참조하면, 현행 관리처분계획상 비례율은 종전자산에 교회 종전자산에 대한 감정평가액 약 8억5천만 원이 포함되어 산정된 것으로 보입니다.

도시정비법령상 비례율은 '조합설립 동의서'양식에서 분양대상자별 분담금 추산 방법의 예시로 기재되어 있습니다(도시정비법 제35조 제2항, 동법 시행령 제30조 제1항, 동법 시행규칙 제8조 제3항의 별지 제6호).

분양대상자별 분담금 추산액 = 분양예정인 대지 및 건축물의 추산액 -
(분양대상자별 종전의 토지 및 건축물의 가격 × 비례율)

▶ 비례율 = (사업완료 후의 대지 및 건축물의 총 수입 - 총사업비)
/ 종전의 토지 및 건축물의 총 가액

귀 조합 정관에서도 동일한 취지로 조합원 개인별 종전토지 및 건축물의 감정평가액에 비례율을 곱하여 산출한 금액으로 조합원의 권리가액 산정을 하고, 비례율을 정비사업으로 예상되는 총수입금(총수입-총지출)을 분양대상 토지 등 소유자 전체의 종전자산 총평가액으로 나눈 수치에 100을 곱한 비율로 정의하고 있습니다(정관 제47조의 2).

이 사건 관리처분계획 제14조(청산 및 기타사항) 제13항에서도 “분양대상 조합원 중 분양대상자가 아니거나 청산자로 분류될 경우에는 분양대상자에서 제외하고 분양설계를 가감변경하며 비례율 산출을 위한 분양대상조합원의 종전 총가액에서 해당자의 종전 총가액은 제외하며”라고 명시적으로 정하고 있습니다.

즉, 이와 같은 비례율 산정구조에서 종전자산총액은 “분양대상 토지등소유자”

의 전체 종전자산 평가액 합계로 한정되며, 그 기능은 개발이익을 나눠 갖는 조합원들 상호간의 출자비율을 정하는 데 있다고 할 것입니다. 조합원의 지위에서 이탈한 현금청산대상자는 개발이익 배분에 참여하지 아니하고 별도로 협의 또는 재결에 의한 보상을 받는 지위에 있으므로, 그 자산이 비례율 산정 산식의 종전자산총액에 포함될 근거가 없다고 할 것입니다.

다. 관련 하자 치유 방안

(1) 임원 지위에 관한 하자

도시정비법 제43조 제2항 제2호 및 정관 제17조 제2항은 조합임원이 자격요건을 갖추지 못한 경우 당연 퇴임한다고 규정하고 있고, 앞서 본 바와 같이 이 사건은 대리인의 피선거권 자체가 흠결된 경우로서 선임행위 자체의 효력이 문제될 수 있는 사안입니다.

이러한 하자는 관계자의 자진 사임을 통한 임의의 정리와, 이에 응하지 아니할 경우의 법적 절차를 통한 정리라는 두 갈래로 치유될 수 있습니다. 다만 구체적인 절차 선택 및 진행 방법은 사안의 진행 경과에 따라 달라질 수 있는 사항이므로, 귀 이사회와 별도로 협의하여 결정하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

어느 방법에 의하든, 고충현의 조합장 지위가 정리된 이후에는 정관 제15조 제

2항 단서 및 제18조 제2항에 따라 총회에서 새로운 조합장을 보궐선임하여야 하며, 그 선임 전까지는 정관 제16조 제6항에 따른 직무대행 체제로 업무공백을 최소화할 수 있습니다.

앞서 설명드린 바와 같이 도시정비법 제43조 제2항, 조합 정관 제17조 제2항이 적용되어 당연 퇴임하면서도 퇴임 전에 관여한 행위(이사회, 대의원회, 총회 결의 등 내부 행위, 제3자와의 계약 등 법률행위 포함)의 유효성은 일응 인정될 수 있을 것으로 보입니다. 다만, 분쟁의 소지를 미리 예방하는 차원에서, 새로운 조합장이나 적법한 직무대행자가 새로이 총회를 개최하여 기존 조합장의 각종 법률행위 등을 추인하는 결의를 하는 것이 안전한 방안이 될 것으로 사료됩니다.

(2) 종전자산 편입에 관한 하자

종전자산 편입 관련 하자의 경우, 2026. 8. 18. 부분준공·입주가 개시되었고, 2026. 12.경 준공 및 이전고시가 예정되어 있어, 신속한 처리 필요성이 있습니다.

대법원은 "이전고시의 효력이 발생하게 된 이후에는 조합원 등이 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 없다"고 판시하고 있습니다(대법원 2012. 3. 22. 선고 2011두6400 전원합의체 판결). 이전고시로써 이미 대다수 조합원에 대하여 획일적·일률적으로 처리된 권리귀속 관계를 사후에 무효

화시키고 처음부터 관리처분계획을 다시 수립하도록 하는 것은 정비사업의 공익적·단체법적 성격에 배치되기 때문입니다. 나아가 청산금을 받을 권리 또는 이를 징수할 권리는 이전고시일 다음 날부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸하며(정관 제60조 제3항), 청산금 산정의 기초가 되는 종전자산가액과 비례율은 이전고시를 전후하여 사실상 확정적인 성격을 갖게 됩니다.

따라서 중부감리교회의 종전자산 편입에 관한 하자는 이전고시가 이루어지기 전에 관리처분계획 변경을 통하여 시정하여야 하며, 이 시기를 놓칠 경우 사후적으로 이를 바로잡기가 현저히 곤란해질 위험이 있습니다. 관리처분계획을 변경하려는 경우에도 최초 수립 시와 마찬가지로 총회 의결 및 시장의 인가를 거쳐야 하므로(도시정비법 제74조 제1항 본문, 정관 제21조 제10호), 그에 필요한 기간을 감안하여 조속히 절차에 착수하실 것을 권고드립니다.

임원 선임 관련 하자와 이 종전자산 편입 관련 하자는 모두 "중부감리교회가 조합원 지위를 상실하였다"는 동일한 법적 판단에서 비롯되므로, 별개의 안건으로 분리하지 아니하고 하나의 총회에서 함께 의결하는 것이 논리적으로 타당합니다. 구체적으로 i) 중부감리교회의 종전자산가액을 "분양대상자 종전자산총액"에서 제외하고, "청산 및 수용대상" 항목으로 재분류, ii) 이미 지급되었거나 지급 예정인 대체 부지 조성비, 신축 공사비, 이주비 등이 정비사업비 항목과 중복 계상되지 아니하도록 정산(정관 제44조 제4항, 제6항 참조) 등을 고려할 수 있습니다. 더불어 iii) 조합원 명부 정정 및 인가, iv) 변경된 산식에 따라 비례율을 재산정하고, 이를 반영한 조합원별 권리가액을 조합원에게 재통

지 절차도 거쳐야 할 것입니다.

(3) 하자를 치유하지 않는 경우의 법적 위험

먼저, i) 조합원 자격 없는 자의 대리인이 조합장으로서 소집한 총회의 결의 및 그 조합장 명의로 체결된 계약의 효력에 관하여 계속적인 분쟁이 발생할 수 있습니다. 나아가 향후 ii) 비례율이 잘못 산정된 상태로 청산 절차가 진행된다면, 일반 조합원들이 개별적으로 청산금 부과처분 또는 관리처분계획을 다투는 다수의 분쟁이 발생할 수 있습니다. 무엇보다 iii) 이전고시가 이루어진 후에는 관리처분계획의 취소·무효확인을 구할 법률상 이익이 부정되므로(위 2011두 6400 전원합의체 판결), 시정 자체가 사실상 불가능해질 위험이 있습니다. 끝.